TERMO DE USO

APLICATIVO NOVA RESIDENCE

Versão 1.0 | Vigência: 13 de outubro de 2026

Nova Residence Quinta das Paineiras

São José do Rio Preto - SP

1. APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

1.1. O presente Termo de Uso ("TERMO") estabelece as condições de acesso e utilização do aplicativo **Nova Residence** ("APLICATIVO"), disponibilizado no âmbito do **NOVA RESIDENCE QUINTA DAS PAINEIRAS**, condomínio edilício inscrito no CNPJ nº **46.600.362/0001-14**, situado na Avenida Murchid Homsi, nº 2800, Parque Quinta das Paineiras, CEP 15080-325, São José do Rio Preto/SP ("CONDOMÍNIO").

1.2. O APLICATIVO é uma solução tecnológica de titularidade do desenvolvedor **Flavio Eduardo Tapparo** ("DESENVOLVEDOR"), disponibilizada ao CONDOMÍNIO mediante licença gratuita de uso, não exclusiva, por prazo indeterminado, sujeita a este TERMO e a instrumento contratual específico.

1.3. O APLICATIVO facilita o acesso a informações, serviços e funcionalidades relacionadas à infraestrutura e à administração condominial, conforme as permissões de cada usuário.

1.4. Sua utilização está sujeita a este TERMO, à Política de Privacidade, às normas internas do CONDOMÍNIO e à legislação aplicável.

1.5. A disponibilização do APLICATIVO não transfere sua propriedade intelectual ao CONDOMÍNIO ou aos usuários.

2. DEFINIÇÕES

2.1. **APLICATIVO:** solução digital Nova Residence, suas interfaces, funcionalidades e integrações.

2.2. **CONDOMÍNIO:** Nova Residence Quinta das Paineiras, responsável pela administração e pelas decisões institucionais relacionadas aos serviços.

2.3. **DESENVOLVEDOR:** Flavio Eduardo Tapparo, titular dos componentes originais do software, ressalvados direitos de terceiros e contratos aplicáveis.

2.4. **USUÁRIO:** pessoa física cadastrada e autorizada a acessar o APLICATIVO.

2.5. **MORADOR:** usuário vinculado a uma ou mais unidades condominiais conforme registros administrativos.

2.6. **BRIGADISTA:** usuário autorizado a acompanhar ou operar funcionalidades de segurança contra incêndio.

2.7. **ADMINISTRADOR:** usuário autorizado a gerir cadastros, vínculos, permissões e outras funcionalidades de gestão.

2.8. **UNIDADE:** apartamento ou outra unidade autônoma cadastrada.

2.9. **SISTEMAS INTEGRADOS:** equipamentos, servidores, dispositivos, serviços e plataformas externos com os quais o APLICATIVO se comunica.

2.10. **DADOS PESSOAIS:** informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável, nos termos legais.

3. ACEITAÇÃO DO TERMO

3.1. O acesso às funcionalidades dependerá da aceitação expressa deste TERMO pelo USUÁRIO, mediante mecanismo disponibilizado no APLICATIVO.

3.2. A Política de Privacidade deverá estar disponível para consulta antes da aceitação.

3.3. O aceite deste TERMO não substitui consentimento específico quando exigido por lei para tratamento de dados.

3.4. Quem não concordar com as condições não deverá concluir a aceitação e poderá deixar de utilizar o APLICATIVO.

3.5. O APLICATIVO poderá registrar versão aceita, data, hora e elementos técnicos necessários à comprovação do aceite, conforme a Política de Privacidade.

4. CADASTRO E AUTENTICAÇÃO

4.1. O acesso poderá ocorrer por autenticação de terceiros ou cadastro próprio, conforme mecanismos efetivamente implementados.

4.2. O cadastro poderá solicitar dados necessários à identificação e verificação do vínculo condominial.

4.3. A autenticação bem-sucedida não autoriza automaticamente acesso a dados condominiais ou operação de equipamentos.

4.4. A liberação depende da validação do vínculo e das permissões atribuídas.

4.5. O USUÁRIO deverá fornecer dados verdadeiros, atualizá-los quando necessário e proteger suas credenciais.

4.6. É proibido compartilhar credenciais ou utilizar conta alheia sem autorização.

4.7. O CONDOMÍNIO poderá suspender ou revogar permissões por perda de vínculo, inconsistência, uso indevido ou necessidade de segurança.

5. PERFIS E PERMISSÕES

5.1. Funcionalidades serão disponibilizadas conforme o perfil do USUÁRIO.

5.2. O MORADOR poderá consultar informações de sua unidade e utilizar serviços disponibilizados.

5.3. O BRIGADISTA poderá acessar monitoramento e operações específicas, quando expressamente autorizado.

5.4. O ADMINISTRADOR poderá gerir usuários, vínculos e permissões conforme atribuições definidas pelo CONDOMÍNIO.

5.5. Cargo ou função declarados não conferem automaticamente acesso administrativo ou operacional.

5.6. O CONDOMÍNIO poderá alterar, restringir ou revogar permissões conforme necessidades legítimas e a legislação.

6. VINCULAÇÃO ÀS UNIDADES

6.1. O acesso a dados e serviços de apartamentos depende da associação do USUÁRIO às unidades nos cadastros do CONDOMÍNIO.

6.2. Poderá existir vínculo com mais de uma unidade, quando validado administrativamente.

6.3. Em caso de mudança, venda, fim de locação ou perda de vínculo, as permissões poderão ser revogadas após atualização cadastral.

6.4. A desvinculação não implica eliminação imediata de dados cuja conservação seja legítima ou obrigatória.

6.5. Inconsistências cadastrais devem ser comunicadas à administração.

7. FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO

7.1. Conforme versão e perfil, o APLICATIVO poderá oferecer: (a) informações condominiais; (b) acompanhamento da central de incêndio; (c) avisos e notificações; (d) consulta e acionamento autorizado de exaustores de churrasqueira; (e) gestão de usuários e permissões; e (f) outras funcionalidades ou integrações futuras.

7.2. A descrição de uma funcionalidade não garante sua disponibilidade para todos os usuários ou versões.

7.3. Funcionalidades poderão ser incorporadas, alteradas ou descontinuadas conforme critérios técnicos, administrativos e contratuais.

8. CENTRAL DE INCÊNDIO E SEGURANÇA

8.1. O APLICATIVO poderá exibir informações provenientes dos sistemas de detecção e alarme de incêndio.

8.2. Trata-se de recurso **complementar**, que não substitui a central física, alarmes sonoros, sinalização, procedimentos de abandono, brigada ou serviços públicos de emergência.

8.3. Notificações dependem de conectividade, servidores, serviços de notificação, permissões do dispositivo e sistemas integrados.

8.4. Não há garantia de recebimento instantâneo ou ininterrupto; o APLICATIVO não deve ser o único meio de identificação de emergências.

8.5. Em risco, o USUÁRIO deve seguir os procedimentos do CONDOMÍNIO e as orientações da brigada e autoridades.

8.6. A ausência de alerta no APLICATIVO não significa ausência de emergência.

8.7. Informações podem apresentar atrasos, indisponibilidade ou inconsistências de origem ou comunicação.

8.8. Meios oficiais e procedimentos de segurança prevalecem sobre dados eventualmente desatualizados no APLICATIVO.

9. COMANDOS OPERACIONAIS DA BRIGADA

9.1. Comandos sobre sistemas de incêndio serão restritos a usuários expressamente autorizados.

9.2. Conforme implementação e permissões, poderão existir reconhecimento de eventos, silenciamento ou reativação de sinalizações, reinicialização e emissão de orientações.

9.3. Comandos devem ser executados somente por pessoas autorizadas, conforme procedimentos técnicos e operacionais.

9.4. O usuário autorizado deverá agir com diligência e dentro de suas atribuições.

9.5. Operações críticas poderão ser registradas em auditoria com usuário, data, hora, comando e resultado, conforme arquitetura implementada.

9.6. Comandos remotos não substituem avaliação da situação real nem atuação dos responsáveis.

9.7. Uso indevido poderá resultar em suspensão de permissões e medidas cabíveis.

10. EXAUSTORES DE CHURRASQUEIRA

10.1. O APLICATIVO poderá permitir consultar estado e acionar remotamente exaustores vinculados à unidade do USUÁRIO.

10.2. O uso depende das permissões e da disponibilidade dos equipamentos e integrações.

10.3. O acionamento remoto não dispensa as normas de uso das churrasqueiras, exaustores e instalações.

10.4. O USUÁRIO deverá verificar condições de segurança e respeitar a finalidade dos equipamentos.

10.5. Comandos podem falhar ou não ser confirmados por problemas de rede, comunicação, manutenção ou equipamentos.

10.6. Estado e tempo restante dependem das informações fornecidas pelos sistemas integrados.

10.7. É proibido acionar equipamentos de unidades não autorizadas ou contornar restrições.

11. COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES

11.1. Poderão ser disponibilizados comunicados, informações operacionais, alertas e notificações.

11.2. Mensagens institucionais são de responsabilidade dos emissores autorizados pelo CONDOMÍNIO.

11.3. O envio não garante entrega, leitura ou visualização imediata.

11.4. O CONDOMÍNIO poderá manter outros meios oficiais, especialmente para urgências.

11.5. O APLICATIVO não substitui comunicações que devam ocorrer por meio legal ou convencional específico.

12. OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

12.1. O USUÁRIO deverá agir de modo lícito, responsável e compatível com suas permissões.

12.2. É proibido: (a) acesso não autorizado; (b) compartilhamento de credenciais; (c) interferência intencional em sistemas; (d) exploração de vulnerabilidades ou contorno de segurança; (e) comandos sem autorização; (f) informações falsas; (g) uso para causar danos; e (h) reprodução ou exploração comercial do software sem autorização.

12.3. Suspeitas de acesso indevido, uso não autorizado ou inconsistências relevantes deverão ser comunicadas à administração.

13. LICENÇA GRATUITA E SERVIÇOS REMUNERADOS

13.1. O DESENVOLVEDOR concede licença gratuita, não exclusiva e intransferível ao CONDOMÍNIO para finalidades condominiais autorizadas.

13.2. A licença tem prazo indeterminado, conforme condições de encerramento do contrato aplicável.

13.3. A gratuidade refere-se ao direito de uso do software, não abrangendo automaticamente serviços técnicos, operacionais ou de desenvolvimento.

13.4. Poderão ser cobrados separadamente: (a) novas funcionalidades, módulos e integrações; (b) manutenção preventiva, corretiva, adaptativa ou evolutiva; (c) diagnóstico e correção de erros, inclusive críticos, respeitadas responsabilidades legais e contratuais; (d) atualizações por alterações tecnológicas; (e) suporte remoto ou presencial; (f) implantação, configuração, migração e recuperação; (g) hospedagem, infraestrutura, monitoramento e serviços de terceiros; e (h) outros serviços técnicos solicitados.

13.5. Serviços remunerados exigem orçamento, proposta ou contratação previamente aprovada por representante autorizado, ressalvadas obrigações já existentes.

13.6. A licença gratuita não implica suporte contínuo, manutenção gratuita permanente, atendimento emergencial ou SLA.

13.7. Serviços gratuitos eventualmente prestados por liberalidade não tornam obrigatória a gratuidade futura.

13.8. Contratação de serviços não transfere direitos patrimoniais do software, salvo ajuste expresso e válido.

13.9. Custos de infraestrutura e serviços de terceiros assumidos pelo CONDOMÍNIO dependem de aprovação prévia.

13.10. A possibilidade de cobrança não afasta garantias, reparações ou responsabilidades legais e contratuais.

14. DISPONIBILIDADE E LIMITAÇÕES TÉCNICAS

14.1. O funcionamento depende de infraestrutura, serviços externos e sistemas integrados sujeitos a limitações.

14.2. Podem ocorrer interrupções por manutenção, atualizações, energia, conectividade, servidores ou equipamentos.

14.3. Sem SLA específico, não há compromisso de disponibilidade ininterrupta ou prazo determinado de atendimento.

14.4. Essas limitações não afastam responsabilidades legais e contratuais.

14.5. O CONDOMÍNIO deverá manter procedimentos alternativos, sobretudo para serviços de segurança.

15. RESPONSABILIDADES DO CONDOMÍNIO

15.1. Compete ao CONDOMÍNIO estabelecer regras administrativas e definir usuários autorizados.

15.2. O CONDOMÍNIO decide vínculos de unidades, perfis, permissões e comunicados institucionais.

15.3. O APLICATIVO não transfere ao DESENVOLVEDOR atribuições legais do síndico, administração, brigada ou responsáveis técnicos.

15.4. O CONDOMÍNIO observará procedimentos de segurança, manutenção e operação de seus equipamentos.

15.5. Serviços adicionais dependem de autorização administrativa competente.

16. RESPONSABILIDADES DO DESENVOLVEDOR

16.1. O DESENVOLVEDOR conserva os direitos sobre os componentes originais, observados direitos de terceiros e instrumentos aplicáveis.

16.2. Suporte, manutenção, hospedagem, desenvolvimento e atendimento seguem obrigações assumidas em contrato ou exigidas por lei.

16.3. Poderá realizar atualizações e melhorias, observadas condições técnicas, contratuais e de segurança.

16.4. Cumprirá as obrigações legais relativas às atividades que efetivamente desempenhar.

16.5. Nenhuma disposição exclui responsabilidades impostas pela legislação.

17. PROPRIEDADE INTELECTUAL

17.1. Os direitos patrimoniais sobre componentes originais pertencem ao DESENVOLVEDOR, ressalvados direitos de terceiros e contratos específicos.

17.2. A licença gratuita não é cessão, doação de código-fonte ou transferência de direitos patrimoniais.

17.3. O DESENVOLVEDOR poderá reutilizar, adaptar, evoluir, licenciar ou comercializar sua tecnologia em outros projetos.

17.4. Essa reutilização não autoriza compartilhamento indevido de dados pessoais, registros, credenciais ou informações confidenciais.

17.5. Nome, marca, logotipos e identidade do CONDOMÍNIO permanecem sujeitos aos direitos de seus titulares.

17.6. O USUÁRIO recebe autorização pessoal e limitada, sem adquirir direitos sobre código-fonte ou componentes protegidos.

17.7. Bibliotecas e componentes de terceiros seguem suas respectivas licenças.

18. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

18.1. O tratamento de dados observará a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e normas aplicáveis.

18.2. O CONDOMÍNIO será controlador nas operações em que determinar finalidades e meios essenciais do tratamento.

18.3. O DESENVOLVEDOR será operador nas atividades realizadas em nome do CONDOMÍNIO e conforme suas instruções, podendo atuar como controlador em operações próprias, quando aplicável.

18.4. Dados poderão ser tratados para autenticação, identificação, vínculo condominial, permissões, serviços, segurança, auditoria e obrigações legais, conforme Política de Privacidade.

18.5. Serão observados os princípios de finalidade, adequação, necessidade, segurança, transparência e demais princípios da LGPD.

18.6. O DESENVOLVEDOR não poderá reutilizar indevidamente dados pessoais para comércio próprio ou transferi-los a outros empreendimentos sem base jurídica.

18.7. A conservação dependerá das finalidades, obrigações legais e necessidades legítimas.

18.8. Os direitos dos titulares poderão ser exercidos pelos canais da Política de Privacidade.

18.9. A Política de Privacidade complementa este TERMO e descreve os tratamentos efetivamente realizados.

19. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

19.1. Serão adotadas medidas técnicas e administrativas adequadas à natureza dos dados e riscos.

19.2. Poderão incluir autenticação, permissões, proteção de comunicações e auditoria conforme implementação.

19.3. Nenhum sistema digital é completamente imune a incidentes.

19.4. O USUÁRIO deverá proteger o dispositivo e suas credenciais.

19.5. Suspeitas de incidentes ou acessos indevidos deverão ser comunicadas pelos canais disponíveis.

19.6. Apuração e resposta observarão responsabilidades efetivas e requisitos legais.

20. SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DE ACESSO

20.1. O acesso poderá ser suspenso ou revogado por: (a) perda de vínculo; (b) revogação administrativa; (c) descumprimento deste TERMO; (d) suspeita fundamentada de uso indevido; (e) proteção de usuários, dados ou sistemas; ou (f) determinação legal ou administrativa.

20.2. As medidas observarão proporcionalidade, circunstâncias do caso e obrigações legais.

20.3. Encerramento do acesso não implica eliminação imediata de registros legitimamente conservados.

21. VIGÊNCIA, ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO

21.1. A licença gratuita vigorará por prazo indeterminado.

21.2. O encerramento ordinário poderá ocorrer com comunicação prévia de **30 (trinta) dias**, observadas as condições do contrato entre DESENVOLVEDOR e CONDOMÍNIO.

21.3. Riscos relevantes de segurança, impedimentos legais ou descumprimento grave poderão justificar medidas excepcionais conforme lei e contrato.

21.4. Procedimentos de transição, continuidade temporária, entrega ou eliminação de dados e desligamento de integrações serão detalhados no contrato de licença.

21.5. A descontinuidade deverá considerar riscos operacionais, especialmente integrações com segurança.

21.6. O encerramento não autoriza retenção indevida de dados pessoais ou informações do CONDOMÍNIO.

21.7. Mudança de síndico ou administração não altera, por si, a titularidade do software.

22. ALTERAÇÕES DO TERMO

22.1. O TERMO poderá ser atualizado por alterações legais, técnicas, operacionais ou funcionais.

22.2. Alterações relevantes serão comunicadas por meio adequado, observadas as obrigações legais.

22.3. Quando necessário, será solicitado novo aceite expresso.

22.4. Versões poderão ser identificadas por número e data para transparência e rastreabilidade.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Tolerância a descumprimento não implica renúncia automática ao direito de exigir cumprimento posterior.

23.2. Invalidade de disposição não afeta as demais, na medida permitida por lei.

23.3. O TERMO deve ser interpretado com a Política de Privacidade, normas condominiais e contratos pertinentes.

23.4. Controvérsias serão resolvidas conforme a legislação brasileira e regras legais de competência.

24. CANAIS DE CONTATO

NOVA RESIDENCE QUINTA DAS PAINEIRAS
CNPJ: 46.600.362/0001-14
Avenida Murchid Homsi, nº 2800 - Parque Quinta das Paineiras
São José do Rio Preto/SP - CEP 15080-325

E-mail: contato@novaresidence.com.br
Site: https://novaresidence.com.br
Portaria: (17) 99785-1690
Zeladoria: (17) 99117-7496

Solicitações relativas a dados pessoais deverão observar os procedimentos e canais informados na Política de Privacidade.